।।श्री।।

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद आचार्य

फैसला

मुद्दा नम्बर- ०८१-C१-२९४६

रजिष्ट्रेशन नम्बर- ३९-०८१-१५३२९

दायरी मिति- २०८१।०८।११

फैसला मिति- २०८३।०२।२७

निर्णय नम्बर- ८

मुद्दा- बैङ्किङ्ग कसूर।

वादी

१. सुन्तली तामाङको जाहेरीले नेपाल सरकार।

प्रतिवादी

१. कृष्ण प्रसाद घिमिरेको छोरा काठमाडौं जिल्ला तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. ३ घर हुने बामन घिमिरे।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७(१), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४५ तथा बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा (१क) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ।

तथ्य खण्ड

१. जाहेरी दरखास्त- प्रतिवादी बामन घिमिरेले जाहेरवाली सुन्तली तामाङबाट भैंसी खरिद गरी लिई गए बापत निज प्रतिवादी बामन घिमिरेले रु. ४,००,०००/- (चार लाख रुपैयाँ)

दिनु पर्नेमा जाहेरवालाले उक्त रकम माग गर्दा निज प्रतिवादीले आफ्नो नाममा रहेको लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेड कलंकी शाखाको खाता नं. ०४५०८०९४०९२०५००१ को चेक नं. ००१५८५२१९८ को मिति २०८०/०८/२२ गतेको चेकमा जम्मा रु. २,००,०००/- (दुई लाख रुपैयाँ) र सोही बैंक खाताको चेक नं. ००१५८५२१९९ को मिति २०८०/०९/०२ को चेकमा रु. २,००,०००/- (दुई लाख रुपैयाँ) गरी जम्मा रु. ४,००,०००/- (चार लाख रुपैयाँ) को चेक थान-२ प्रतिवादीले जाहेरवालाको नाममा जारी गरी सक्कल चेक जाहेरवाला सुन्तली तामाङलाई दिएकोमा जाहेरवालाले उक्त चेक क्लियरिङको लागी बैंकमा जाँदा निज प्रतिवादीको बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक बाउन्स भएकोले कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सुन्तली तामाङको जाहेरी दरखास्त।

२. <u>बैंकको पत्र</u>- खाता नं. ०४५०८०९४०१२०५००१ यस बैंकमा बामन घिमिरेको नाममा संचालन हुने गरी खोलिएको तथा सो खाताबाट सुन्तली तामाङले भुक्तानी पाउने गरी खिचिएको ००१५८५२१९८ र ००१५८५२१९९ नं. को चेक क्लियरिङ मार्फत यस बैंकमा बिभिन्न मितिमा पेश भएकोमा खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको कारणले भुक्तानी हुन नसकी फिर्ता भएको भन्ने समेत बेहोराको लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेडको पत्र र सो पत्रसाथ संलग्न स्टेटमेन्ट समेतका कागजातहरु।

३. <u>तुल बहादुर बोहराको घटना बिवरण कागज</u>- प्रतिवादी बामन घिमिरेले जानीजानी रकम नभएको खाताको चेक काटी जाहेरवालालाई दिई बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिम कसूर गरेको हुँदा निजलाई पक्राउ गरी कानून बमोजिम गरी जाहेरवालाको रकम दिलाईदिनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोरको तुल बहादुर बोहराले गरेको घटना बिवरण कागज।

४. <u>अभियोगमागदाबी</u>- प्रतिवादी बामन घिमिरेले आफ्नो नाममा रहेको सनराईज बैंक लिमिटेड, कलंकी शाखाको खाता नं. ०४५०८०९४०१२०५००१ बाट मिति २०८०।०८।२२ मा भुक्तानी हुने गरी जाहेरवाला सुन्तली तामाङको नाममा रु. २,००,०००।- (दुई लाख रुपैयाँ) को चेक नं. ००१५८५२१९८ र ऐ. बैंकको ऐ. खाताको मिति २०८०/०९/०२ मा भुक्तानी हुने गरी जाहेरवाला सुन्तली तामाङको नाममा रु. २,००,०००।- (दुई लाख रुपैयाँ) को चेक नं. ००१५८५२१९९ जारी गरेकोमा उक्त चेकहरु भुक्तानीका लागि पेस हुँदा खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको कारण अनादर भएकोले

निजको उक्त कार्य बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अन्तरगतको कसूरमा रु. ४,००,०००।- (चार लाख रुपैयाँ) विगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १५ (१) बमोजिम सजाय हुन साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत दाखिला गराई पाऊँ भन्ने बेहोराको अभियोग मागदाबी।

५. <u>प्रतिवादीको बयान</u>- मैले जाहेरवालासंग रु. ४,००,०००/- (चार लाख रुपैयाँ) मा ३ वटा भैंसी खरीद गरेको थिएँ। भैंसी खरीद बापत मैले निज जाहेरवालालाई दुई/दुई लाखको २ थान चेक काटेर दिएको थिएँ। मैले जाहेरवालालाई चेक दिंदा खातामा हाल रकम नभएको र पछि खातामा रकम राखिदिने शर्तमा दिएको हो। मैले जाहेरवालालाई दिनु पर्ने रकम रु. ४,००,०००/- (चार लाख रुपैयाँ) बैंक मार्फत फिर्ता गरीसकेको छु। सोको बैंक स्टेटमेन्ट समेत बयानको क्रममा पेश गरेको छु। मैले जाहेरवालालाई दिनु पर्ने रकम बैंक मार्फत फिर्ता गरीसकेको हुँदा अभियोग मागदावीबाट सफाई पाउँ भन्ने समेत बेहोराको प्रतिवादी बामन घिमिरेले यस अदालतमा गरेको बयान।

६. <u>यस अदालतबाट भएको थुनछेक आदेश-</u> पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल कसूरको प्रकृति, गम्भिरता, प्रस्तुत वारदातमा प्रतिवादीको संलग्नता, अभियुक्तलाई कसूर ठहर भएमा हुन सक्ने सजाय समेतलाई मध्यनजर गर्दा निज प्रतादी बामन घिमिरेलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन। तसर्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा प्रतिवादी बामन घिमिरेबाट रु. २०,०००/- (बिस हजार) नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी दिए मुद्दा पुर्पक्षका लागी तारेखमा राखू, उक्त धरौटी दाखिला गर्न नसके ऐ.ऐ. दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई स्थानिय कारागारमा पठाईदिनू साथै प्रतिवादीले साक्षी राखेको नदेखिंदा जाहेरवाला लगायतका वादीका साक्षीहरुलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं मार्फत उपस्थित गराउन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाई बकपत्रको लागी इजलास समक्ष पेश गर्नू भन्ने समेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०८३/०१/३० मा भएको थुनछेक आदेशानुसार निज प्रतिवादीले माग भएको धरौटी रकम सोही दिन यस अदालतको धरौटी र.नं. ४३१५ मार्फत नगदै दाखिला गरी तारेखमा रहेको

७. <u>जाहेरवालाले गरेको बकपत्र-</u> मैले प्रतिवादीलाई सापटी भनी निजै प्रतिवादीले भने अनुसार केही समयका लागी रु. ४,००,०००/- (चार लाख रुपैयाँ) दिएको थिएँ। प्रतिवादीले

४,००,०००।- बैंक मार्फत फिर्ता गरिसकेको भनी प्रमाण समेत पेस गरेको देखिन्छ। जाहेरवाला सुन्तली तामाङले मिति २०८३।०२।२० मा यस अदालतमा बकपत्र गर्दा सोधिएको प्रश्न (स.ज. ७) मा आफूले उक्त चेकहरू वापतको रकम प्राप्त गरिसकेको र प्रस्तुत मुद्दामा पाउनुपर्ने रकममा आफ्नो कुनै दाबी नरहेको भनी लेखाइदिएको पाइन्छ। साथै निज जाहेरवाला आज मिति २०८३।०२।२७ मा पनि इजलास समक्ष उपस्थित भई रकम पाएको कुरा छुट्टै लेखी सहिछाप समेत गरी नेपाल बैंक लिमिटेडको बैंक स्टेटमेन्ट प्रमाण स्वरूप पेस गरेको देखियो।

१२. जाहेरवालाले पेस गरेको उक्त नेपाल बैंक लिमिटेडको सक्कल बैंक स्टेटमेन्ट हेर्दा, प्रतिवादी बामन घिमिरेले मिति २०८१।०४।०३ मा रु. १,००,०००।- (एक लाख रुपैयाँ) र मिति २०८१।०५।२४ मा रु. ३,००,०००।- (तीन लाख रुपैयाँ) गरी जम्मा रु. ४,००,०००।- (चार लाख रुपैयाँ) नगदै जाहेरवाला सुन्तली तामाङको खातामा जम्मा गरेको देखिन आयो। उक्त रकम विवादित दुई थान चेकहरूको जम्मा रकम रु. ४,००,०००।- सँग ठ्याक्कै बराबर रहेको छ। साथै उक्त रकम जम्मा भएको मिति २०८१।०४।०३ र २०८१।०५।२४ प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतमा दायर भएको मिति २०८१।०८।११ भन्दा अघिको देखिँदा चेकबमोजिमको सम्पूर्ण रकम मुद्दा दायर हुनुअघि नै जाहेरवालाले प्राप्त गरिसकेको तथ्य स्थापित हुन आयो।

१३. प्रतिवादीको बयान, जाहेरवालाको बकपत्र, सनाखत कागज, आज यसै इजलासमा भएको जाहेरवालाको कागज तथा नेपाल बैंक लिमिटेडको सक्कल बैंक स्टेटमेन्ट समेतका प्रमाणहरू एकआपसमा मेल खाएको पाइयो। यसको प्रतिकूल हुने गरी वादी पक्षबाट कुनै प्रमाण पेस भएको देखिँदैन। प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवाला नै एक मात्र पीडित रहेको र निजले नै आफूले दिएको रकम सम्पूर्ण रूपमा फिर्ता पाइसकेको, अब प्रतिवादीसँग कुनै लेनदेन बाँकी नरहेको तथा प्रतिवादीलाई सजाय हुनुपर्ने गरी कुनै दाबी नरहेको भनी बकपत्र र लिखित रूपमै स्पष्ट गरेको छ। जाहेरवालाको मुख्य उद्देश्य आफ्नो रकम असुल उपर गर्नु रहेकोमा सो उद्देश्य पूरा भइसकेको देखिन्छ। अभियोगमागदाबीमा उल्लिखित रु. ४,००,०००।- बिगो जाहेरवालाले प्राप्त गरिसकेको र प्रस्तुत मुद्दा मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिको देखिंदा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीलाई सजाय गरिरहनु न्यायोचित देखिएन।

१४. तसर्थ, माथि विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी बामन घिमिरेले जाहेरवालालाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण रकम रु. ४,००,०००।– (चार लाख) प्रस्तुत मुद्दा दायर हुनुअघि नै भुक्तानी गरिसकेको र जाहेरवालालेसमेत रकम पाइसकेको भनी बकपत्र गरेको तथा आजै इजलास समक्ष उपस्थित भई प्रस्तुत मुद्दामा कुनै दाबी बाँकी नरहेको भनी उल्लेख भएको हुँदा वादी नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबी पुग्न सक्दैन। प्रतिवादी बामन घिमिरेले अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ। अरू तपसिल बमोजिम गर्नू।

तपसिल

१) माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादी बामन घिमिरेले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले प्रतिवादीले यस अदालतको मिति २०८३/०१/३० को आदेशानुसार सोही मितिमा ध.र.नं. ४३१५ बाट दाखिल गरेको धरौटी रु. २०,०००/- (वीस हजार रुपैंया) फिर्ता पाउने हुँदा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागे पछि उल्लिखित धरौटी रकम फिर्ता पाउँ भनी कानूनका म्यादभित्र निज प्रतिवादीले दरखास्त दिए नियमानुसार उक्त धरौटी रकम फिर्ता दिनु भनी यस अदालतको लेखा शाखामा लेखि पठाई दिनू।

२) प्रस्तुत फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि साथै राखी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंलाई फैसलाको जानकारी दिनू।

३) सरोकारवालाले फैसलाको प्रतिलिपि माग गरे नियमानुसार लाग्ने दस्तुर लिई प्रतिलिपि दिनू।

४) प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सोको निस्सा पीठमा जनाई नियमानुसार दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।

जिल्ला न्यायाधीश

फैसला तयार गर्न सहयोग गर्ने

शाखा अधिकृत-तिर्थराज शर्मा

कम्प्युटर अपरेटर- बिनोद थापा

इजलास नम्बर- ४२

फाँट नम्बर-१३

इति संवत् २०८३ साल जेष्ठ महिना २७ गते रोज ४ शुभम.....

फैसला प्रमाणीकरण मिति-२०८३।०७।१९